

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5087027-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

IMPETRANTE: THALIA DOMINGOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

MANDADO DE SEGURANÇA. RPV EM FAVOR DA PARTE AUTORA, COM BLOQUEIO DOS VALORES PARA POSTERIOR LEVANTAMENTO POR ALVARÁ. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE CURATELA, AINDA QUE PROVISÓRIA, PROVENIENTE DA RESPECTIVA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. O CURADOR ESPECIAL POSSUI A FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, CABENDO-LHE ZELAR PELO INTERESSE DO INCAPAZ NO CURSO DO PROCESSO. CONTUDO, NÃO LHE É PERMITIDO RECEBER VALORES EM NOME DO REPRESENTADO, UMA VEZ QUE ESTE ATO EXTRAPOLA A SUA FUNÇÃO MERAMENTE PROCESSUAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema e-proc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário). Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Intime-se o Ministério Público Federal. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5087027-24.2024.4.02.5101

510015207761 .V6

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5087027-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

IMPETRANTE: THALIA DOMINGOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por THALIA DOMINGOS DOS SANTOS, representada por Ana Paula Ferreira dos Santos, contra decisão do Juízo do JEF Adjunto a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias que determinou que *"para recebimento de quaisquer pagamentos, haverá a necessidade da apresentação do Termo de Curatela"* e o cadastramento da *"RPV em favor da parte autora, com bloqueio dos valores para posterior levantamento por alvará"*.

Transcrevo trecho da decisão impugnada (processo 5010826-71.2023.4.02.5118, Evento 101, DESPADEC1):

"DEFIRO a reserva de honorários contratuais do patrono judicial, diante do instrumento de procuração por ele juntado (evento 99, CONHON2).

Fica desde já ciente a parte requerente que, para recebimento de quaisquer pagamentos, haverá a necessidade da apresentação do Termo de Curatela, ainda que provisória, proveniente da respectiva ação de interdição de competência da Justiça Estadual, registrada no cartório civil de pessoas naturais, conforme exigência das instituições bancárias.

Cadastre-se a RPV em favor da parte autora, com bloqueio dos valores para posterior levantamento por alvará.

(...)"

O impetrante afirma que o benefício de prestação continuada (LOAS) foi concedido sem "nenhuma exigência do respectivo instrumento de curatela em nome da impetrante". Alega que "a RPV foi expedida com bloqueio integral dos valores, devido à exigência de apresentação do Termo de Curatela (não existente), pelo Juízo a quo, condicionando a liberação dos respectivos valores já reservados na RPV, a somente serem liberados com a apresentação do exigido instrumento, tolhendo o acesso da impetrante ao que já lhe fora garantido em sentença e de cujas exigências para indicação de curador provisório, foram integralmente cumpridas no curso processual de origem". Alega, ainda, que "no curso processual, antes da sentença, o I. MPF., manifestou-se no evento58, favorável a indicação de curador especial na forma do artigo 71, I do CPC., com observação de que fosse juntado nos autos nova procuração e documentos, com a representação apontada", que "sob despacho do Juízo a quo no evento60, houve disposição alternativa para regularização da representação processual, dentre as quais, a de que fosse nomeada pessoa da família da autora, para o encargo de Curador Provisório, manifestação esta devidamente atendida com juntada no evento63 e de acordo com a observação do I. MPF., no evento58" e que "no evento-66, o I. Ministério Público, além de registrar o seu parecer favorável a concessão do Benefício Pleiteado, também faz referência favorável à curadora especial estabelecida, nada impondo ao seguimento processual ou condicionamento de apresentação de interdição e do termo de curatela da impetrante". Sustenta que "o autor, embora portador de retardo mental moderado, não é interditado e, em análise ao Histórico de Créditos acostado, vem recebendo seu benefício mensalmente, sem cadastro de qualquer representante, mas sempre sob auxílio e acompanhamento de sua curadora especial estabelecida nestes autos".

Requer, em sede liminar, o "desbloqueio dos valores oriundos e já constados na RPV ofício requisitório nº 24510062496 (PROCESSO ORIGINÁRIO: 5010826-71.2023.4.02.5118 /RJ), valor Total de R\$74.788,06 > destinados ao autor (R\$52.351,64) e de cuja formatação já constam a reserva dos honorários advocatício ao monte de (R\$22.436,42), ambos com bloqueio".

Os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal (Evento 5, DESPADEC1) que apresentou o seguinte parecer:

"Examinado o teor dos autos, forçoso reconhecer a ausência de interesse social ou individual indisponível apto a justificar e exigir pronunciamento ministerial sobre o mérito da causa. Nesse sentido, e em atenção às diretrizes contidas na Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 05 de abril de 2016, é desnecessária a intervenção ministerial em ações nas quais não se delibere acerca dos "direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em situação de vulnerabilidade".

Sendo assim, o Ministério Público Federal, ciente do presente, devolve os autos sem manifestação sobre a matéria objeto da lide, oficiando pelo prosseguimento do feito."

A Decisão que indeferiu a liminar encontra-se no evento 10.

É o relatório. Decido.

VOTO

O art. 5º, incisos II e III, da Lei 12.016/2009 estabelece que não será concedido mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado.

É cabível a impetração do writ considerando que não há recurso contra a decisão impugnada.

Quanto ao mérito, como já assentado na decisão do evento 10, "o curador especial possui a função de representação processual, cabendo-lhe zelar pelo interesse do incapaz no curso do processo" e "em regra, não lhe é permitido receber valores em nome do representado, uma vez que este ato extrapola a sua função meramente processual". Transcrevo trecho da decisão:

"O laudo pericial elaborado no processo originário constatou que o autor é portador de "retardo mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento". O perito judicial afirmou, ainda, que o autor possui limitações de "aprendizagem e aplicação do conhecimento, comunicação, mobilidade, tarefas gerais, cuidados pessoais, vida doméstica, relações e interações interpessoais, áreas principais da vida e vida comunitária, social e cívica".

Tendo em vista que o autor não possui representante legal, a ilustre magistrada a quo determinou a nomeação de curador especial, na forma do art. art. 72, I e parágrafo único do CPC. A nomeação recaiu na pessoa da prima do autor, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, que, de acordo com o laudo de verificação socioeconômica, reside próximo ao autor.

O curador especial possui a função de representação processual, cabendo-lhe zelar pelo interesse do incapaz no curso do processo. Contudo, em regra, não lhe é permitido receber valores em nome do representado, uma vez que este ato extrapola a sua função meramente processual.

Nesta perspectiva, não vislumbro ilegalidade na decisão impetrada, tendo em vista, ainda, que o curador especial nomeado não é ascendente, cônjuge ou descendente do autor, de modo que se faz necessário o ajuizamento de processo de interdição a fim de definir quem poderá melhor zelar pelos seus interesses. Note-se que o art. 85 da Lei 13.146/2015 estabelece que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, que é a situação versada na presente ação."

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

Pelo exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**. Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema e-proc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário). Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Intime-se o Ministério Público Federal. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.